

1500236-59.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para consumo pessoal previsto no artigo 28 da lei 11.343/2006.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500236-59.2021.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500236-59.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2044486/2021 - DEL.POL.LEME, 16251541 - DEL.POL.LEME, 937/21/807 - DEL.POL.LEME, 2044486 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FERNANDO APARECIDO BRANDAO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

FERNANDO APARECIDO BRANDÃO DA SILVA foi denunciado porque, em 16 de fevereiro de 2021, por volta das 14:36 horas, na confluência entre as Ruas Abílio Correa Sampaio e Elias Jorge Mansur, Bairro Jardim Primavera, neste Município de Leme, traria consigo, para fins de tráfico, 02 cápsulas contendo cocaína, pesando aproximadamente 1,97 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 127) e apresentou defesa prévia (fls. 131/135).

A denúncia foi recebida (fls. 136).

Nesta audiência foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, o reconhecimento da reincidência específica, a não aplicação da causa de diminuição

prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena e o perdimento do numerário apreendido. Por sua vez, a Defesa requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para consumo pessoal previsto no artigo 28 da lei 11.343/2006.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição e apreensão e fotografia (fls. 22/23), laudo de constatação preliminar (fls. 20/21), comprovante de depósito judicial (fls. 83), laudo químico-toxicológico (fls. 80/82) e prova oral.

A autoria é certa.

A testemunha Gleisy Wanderley Machado, policial militar, discorreu que, em patrulhamento, ao passar por ponto de tráfico de drogas, avistou dois homens que aparentavam que iriam trocar algo, Fernando dispensou algo ao solo, ele estava com R\$ 59,00, constatou que o réu dispensou duas porções de cocaína. A adolescente dispensou 05 porções de cocaína. Flávio não tinha nada de ilícito e disse que costumeiramente comprava drogas do réu e da adolescente. A adolescente estava com mais de R\$ 200,00; o réu era conhecido pela prática de tráfico de drogas. As porções encontradas com a adolescente eram iguais as encontradas com o réu; a adolescente disse que vendia drogas.

No mesmo sentido o testemunho do policial militar Gabriel Marcos de Godoy. Disse que, em patrulhamento, em uma esquina conhecida como ponto de venda de drogas, avistou três pessoas, o réu intencionou entregar algo para outra pessoa. O réu dispensou duas porções de cocaína, a adolescente dispensou 05 porções de cocaína. O réu estava com R\$ 59,00 e a adolescente R\$ 257,00. Nada de ilícito foi encontrado em poder de Flávio e ele disse que compraria drogas do réu. O réu é conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas. Não se recorda se a droga encontrada em poder da adolescente estava embalada da mesma maneira que as porções encontradas com o réu. A adolescente disse que vendia drogas.

O réu disse que tem 21 anos, é casado, tem um filho de 04 anos, estudou até 08ª série, trabalhava fazendo churrasqueira, auferia rendimento de R\$ 1.300,00, era registrado, foi condenado por crime de tráfico de drogas, quando adolescente praticou atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e receptação, foi internado na Fundação Casa. Em relação ao fato, disse que discutiu com sua esposa, foi comprar drogas, estava com R\$ 80,00, comprou duas porções da adolescente, que é sua cunhada.

Na fase policial, Flavio Soares (testemunha arrolada pela Acusação e Defesa – ambos desistiram em Juízo) disse que “é pedreiro e usuário de entorpecente cocaína e, na data d e hoje por volta das 14h00 parou no local do fatos para adquirir um eppendorff de cocaína de um rapaz que lá se encontrava vendendo o entorpecente o qual, não conhece e que juntamente com o rapaz também havia uma garota vendendo drogas. Que antes de receber os entorpecentes do rapaz que ali estava vendendo foram abordados por policiais militares e que não tinha nada de ilícito em sua posse, apenas R\$ 20,00 reais em dinheiro. Que nunca foi preso ou processado.” – fls. 06. No mesmo sentido o relato de fls. 98.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas. Asseveraram que avistsaram o réu trazer consigo drogas e intencionar entregar ao consumo de terceiros, não tendo obtido êxito em virtude da presença policial. O relato foi corroborado pela testemunha Flávio, ouvida da fase policial, que asseverou que compraria drogas do réu. Anoto que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu e imputassem a ele prática de grave crime.

A versão do réu não convence e não encontra amparo no conjunto probatório; destaco que a presença em ponto destinado ao tráfico de drogas, em poder de dinheiro de proveniência não demonstrada, indica que o entorpecente era destinado ao tráfico.

Observo que na fase policial disse que era desempregado - fls. 10, conforme fotografia de fls. 22, o dinheiro estava em notas trocadas; em instrução, não comprovou a origem do dinheiro, não juntou documentos e não apresentou testemunhas, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 156 do CPP. Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor a condenação do réu.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase de dosimetria, não vislumbro circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, assim fixo a pena-base no mínimo legal - 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa

Na segunda fase, o réu é reincidente específico e menor de 21 anos, assim, compenso as circunstâncias agravante e atenuante e mantenho a pena dimensionada na fase anterior.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem apreciadas. Assim, torno a pena definitiva em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

A pena será resgatada em regime fechado, observada a reincidência específica.

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu FERNANDO APARECIDO BRANDAO DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, a ser resgatada no regime inicial fechado e pagamento de 500 dias-multa (no valor unitário mínimo).

MANTENHO a prisão preventiva, uma vez que remanescem os motivos que ensejaram sua decretação, os quais foram recrudescentes em razão da sanção imposta.

Já determinada a incineração da substância apreendida (fls. 75), decreto o perdimento do numerário apreendido (fls. 83) na forma prevista nos artigos 61 e seguintes da lei 11.343/2006, uma vez que não demonstrada a origem lícita.

Remeta-se cópia desta sentença aos autos n.º 1501825-86.2021.8.26.0318.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA